



金评媒 (<https://www.jpm.cn>) 编者按：近日，互联网金融界传播开来的关于某地区禁止网贷个人间债权转让是否是互联网金融监管一刀切的问题引发了广泛热议。

上周，第五次全国金融工作会议在北京刚刚落下帷幕。本次会议中，“风险”与“监管”成为高频词，防止发生系统性金融风险成为金融工作的永恒主题，而监管则成为全国金融工作会议的重中之重。

金融是“国之重器”，是国民经济的血脉。保障金融安全，事关国家安全。如今，根据丁丁金服了解到的国家互联网金融风险分析技术平台的监测数据，我国互联网金融平台已发展至1.9万多家，无论从数量还是规模上看，我国互联网金融行业都已稳居世界第一。

值得关注的是，2012年第四次全国金融工作会议之时，互联网金融这个词尚未诞生，整个行业处于萌芽状态。2017年第五次全国金融工作会议之时，互联网金融第一次被纳入了议题。

不可否认的是，随着互联网金融的迅速发展，互联网金融推陈出新的速度在不断加快，与传统金融机构相比，互联网金融的高效、便捷、低门槛等优势日益显现出来，不断在激发、改变着普通大众的理财需求、观念及习惯，而互联网金融与人们的生活也结合得越来越紧密。在此情况下，互联网金融愈加提上日程，而传统的金融监管模式和监管手段已不足以应对互联网金融的快速创新发展，互联网金融对现有的监管模式和监管手段也提出了新的要求。

互联网金融法治建设亟待完善

近年来，互联网金融领域已出台了相关管理办法，互联网金融法治建设在监管方面也取得了一些成果。

2015年7月18日，《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定了互联网金融主要业态包括互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。

2015年7月22日，保监会印发《互联网保险业务监管暂行办法》，提出不能确保客户服务质量和风险管控的保险产品，保险机构应及时予以调整。

2015年12月28日，中国人民银行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，坚持支付账户实名制。本着小额支付偏重便捷、大额支付偏重安全的管理思路，根据交易验证安全程度的不同，对使用支付账户余额付款的交易限额作出了相应安排。

2016年8月24日，银监会、工信部、公安部、网信办四部委联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，要求引导网络借贷信息中介机构回归信息中介、小额分散、服务实体及普惠金融的本质。

2017年5月，银监会网站发布《2017年立法工作计划的通知》显示，今年拟完成46项立法项目，其中3项涉网络借贷。这3项分别包括《网络借贷资金存管业务指引》《网络小额贷款管理指导意见(暂定名)》和《网络借贷信息中介机构信息披露指引》等规范性文件。

当前，从业态上看，互联网金融业态包括网络借贷、互联网资产管理、网络众筹等21类。其中，网络借贷平台累计有6000多家，互联网资产管理将近3500家，网络众筹有800家。不过，丁丁金服梳理发现，截至目前，虽然互联网保险、互联网支付、网络借贷等业态已经出台了管理办法，但互联网金融法律制度依然有待完善，还缺乏相应配套的办法保证实施。相比于一般金融业务，关于互联网金融业务方面的监管规则在法律层面及具体实操层面均存在不足，且对互联网金融风险的监管政策方面还存在空白点，比如现行法律中互联网金融方面的监管仅限于一些规章中，但还未有成熟的法律条款。

监管和创新间寻求平衡点 互联网金融监管不应一刀切

近日，互联网金融界传播开来的关于某地区禁止网贷个人间债权转让是否是互联网金融监管一刀切的问题引发了广泛热议。有业内人士认为，引发该热议的原因之一或是未在互联网金融监管和创新之间寻求到平衡点。毕竟，不能扼杀创新，用创新完全替代传统监管，也不能固守传统监管而完全放弃创新。如何让创新与监管互相补充，互相完善，将是互联网金融监管需要探索的问题。

如今，互联网金融行业的兴起与发展进入了第十个年头，而本次全国金融工作会议显然将金融监管提上了更高的高度，这意味着互联网金融监管大刀阔斧的整改阶段并未结束，相反，互联网金融或将面临更加密集的强监管。

着眼于未来，基于互联网自身的特性，互联网金融必然将不断向开放性和创新性发展，而在此情况下，一刀切式的监管或不再适应互联网时代金融监管的需要，而作为金融工作重中之重的防控互联网金融风险的前提需是在[互联网金融](#)创新与[监管](#)之间找到平衡点。（文章来自丁丁金服，禁止转载）

（编辑：田跃清）

[上一篇文章](#)[下一篇文章](#)：最后了



丁丁金服

丁丁金服，风投系车贷平台，良好资金回报率帮你财富增值，快速投融资信息撮合匹配助力小微企业资金周转。...

